

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 199/2535

นายพิศาล วัฒนวิททูกร

โจทก์

นายอภิชาติ โรจนยางกูร

จำเลย

นายอภิชาติ โรจนยางกูร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยมิได้เสียค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาในประเด็นข้อกฎหมาย สำหรับประเด็นค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนั้น จำเลยไม่ตั้งใจตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกานั้นจำเลยไม่ทราบว่าต้องเสีย ค่าขึ้นศาลเป็นจำนวนเงินเท่าใดและจำเลยมิได้ตั้งใจไม่เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้ครบถ้วน หรือจงใจเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแต่ประการใดโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไป จากตึกแถวของโจทก์ เลขที่ 25/10 ถนนวุฒากาศแขวงบางค้อเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และส่งมอบอาคารตึกแถวดังกล่าวคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ห้ามมิให้จำเลย และบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาคารตึกแถวดังกล่าวต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายฐานละเมิดแก่โจทก์เป็นเงิน 2,730 บาท และค่าภาษีโรงเรือนที่ค้างชำระเป็นเงิน 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,230 บาท และค่าเสียหายเดือน

ละ 2,100 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สิน และ
บริวารออกไปจากอาคารตึกแถวของโจทก์จนเสร็จสิ้น พร้อมส่งมอบอาคารตึกแถวที่
เช่าคืนแก่โจทก์

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 69)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

คดีนี้จำเลยยื่นฎีกาโดยมิได้เสียค่าขึ้นศาลในอนาคตเมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลย
เสียค่าขึ้นศาลให้ครบในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นจะสั่งไม่รับฎีกา จำเลยทราบคำสั่งศาล
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2534 แต่ก็มิได้เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มในกำหนดกลับยื่นคำแถลง
ขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาหลังจาก พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ถือว่าไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณา ภายในเวลาที่ศาลกำหนดเป็นการทิ้งฟ้องฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้จำเลยยื่นฎีกาโดยมิได้เสียค่าขึ้นศาลในอนาคตเมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลย
เสียค่าขึ้นศาลให้ครบในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นจะสั่งไม่รับฎีกา จำเลยทราบคำสั่งศาล
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2534 แต่ก็มิได้เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มในกำหนดกลับยื่นคำแถลง
ขอให้ศาลกำหนดจำนวนเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาหลังจาก พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ถือว่าไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณา ภายในเวลาที่ศาลกำหนดเป็นการทิ้งฟ้องฎีกาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ศาลชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>